



PROTECTION SANTÉ ANIMALE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

AnSet
ASSURANCES



ASSURANCE CHIEN CHAT SANS FRANCHISE

Dispositions Générales

Ce contrat, conforme aux lois n° 2007-210 du 19 Février 2007 et n° 89-1014 du 31 Décembre 1989 ainsi qu'au décret n° 90-697 du 1^{er} août 1990, est régi par le Code des Assurances.
Il est constitué des Dispositions Générales qui suivent ainsi que des conditions particulières associées.

Le numéro de votre contrat est le 505 242.

Pensez à le rappeler lors de toute demande ou lorsque vous déclarez un sinistre afin de faciliter votre identification et d'éviter toute perte de temps dans la gestion de votre demande.

Pour vous aider dans la lecture et la compréhension de ce contrat, un lexique figure en dernière partie.

Afin de vous garantir les meilleures conditions de service une société indépendante et spécialisée assure ce contrat :

GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE
Une marque de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PROTECTION JURIDIQUE
Entreprise régie par le Code des Assurances
Société Anonyme au capital de 2 216 500 € - RCS PARIS : B 321 776 775
Siège Social : 8 - 10, rue d'Astorg - 75008 PARIS

1. Quelques définitions

Il faut entendre par :

Accident : Atteinte traumatique de l'organisme de l'animal provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure à celui-ci.

Animal couvert : Chat ou chien hors catégorie 1 ou 2 dont le numéro de tatouage ou de puce électronique est inscrit sur les conditions particulières.

Assuré : L'animal désigné aux conditions particulières appartenant au souscripteur, son conjoint, concubin ou partenaire dans le cadre d'un Pacte civil de solidarité (PACS) ou à leurs enfants vivant au foyer.

Assureur : Nous, Groupama Protection Juridique.

Chiens de catégorie 1 et 2 : Chiens dits dangereux par la loi du 6 janvier 1999 : catégorie 1 « chiens d'attaque » et catégorie 2 « chiens de garde et de défense ».

Déchéance de garantie : Perte par l'assuré de son droit à garantie, suite à un sinistre, pour manquement à ses obligations contractuelles.

Délai de carence : Période décomptée à partir de la prise d'effet du contrat pendant laquelle la garantie n'est pas due.

Exclusion : Ensemble des dommages, des circonstances ou des activités dont le contrat a explicitement prévu qu'ils ne soient pas garantis.

Indemnité : Somme versée par nous, l'assureur, en application du contrat.

Intervention chirurgicale : Toute manipulation sur une partie du corps de l'animal nécessitant l'incision de son enveloppe corporelle ou l'ablation d'organe. Tout acte invasif, qu'il soit curatif ou diagnostique, pratiqué sous anesthésie générale ou locale et réalisé par un vétérinaire inscrit à l'ordre des Vétérinaires.

Le contrat d'assurance est assuré par GROUPAMA PJ, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 776 775, placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Siège social : 8 - 10, rue d'Astorg - 75008 PARIS
Le contrat est distribué par COVERSEAS, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 993 355 486, dont le siège social est situé 6 rue d'Armaillé, 75017 PARIS, exerçant une activité de courtier en assurances -ORIAS 26000597

Hospitalisation : Séjour en cabinet ou clinique vétérinaire.

Maladie : Toute altération de l'état de santé de l'animal non consécutive à un accident, les symptômes de la maladie apparaissent après une phase de développement ou d'incubation dans l'organisme.

Médicament : Produit pharmaceutique ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou médicament homéopathique et prescrit à titre curatif par le vétérinaire.

Nullité : Toute fraude, fausse déclaration sur les circonstances d'un événement susceptible de mettre en œuvre les garanties du contrat, ou sur les caractéristiques du risque assuré, met fin rétroactivement à l'ensemble de nos engagements comme si le contrat n'avait jamais été conclu.

Résiliation : Fin de la couverture du risque accordée par l'assureur (nous) à une date précise.

Sinistre : Événement susceptible de mettre en jeu la garantie de l'assureur. Chaque visite chez un vétérinaire constitue un sinistre.

Souscripteur : Personne (vous) qui a conclu le contrat avec l'assureur (nous).

Subrogation : Lorsque nous vous avons indemnisé, suite à un sinistre, nous nous substituons dans vos droits et actions contre un éventuel tiers responsable de vos dommages, pour obtenir de sa part le remboursement des sommes que nous vous avons réglées.

Tacite reconduction : Renouvellement automatique du contrat lors de son échéance annuelle pour une nouvelle période d'un an.

Tiers : Tout animal, personne physique ou morale ne répondant pas à la définition d'assuré.

Visite de suivi médical : Toute consultation vétérinaire consécutive ou pas à une maladie et/ou un accident.

Vétérinaire : Vétérinaire inscrit à l'Ordre des Vétérinaires.

Vous : Le souscripteur du contrat désigné dans les conditions particulières.

2. Vous et votre contrat

2.1 - LA COMPOSITION DU CONTRAT

Votre contrat se compose :

- Des présentes Dispositions Générales qui définissent le cadre et les principes généraux de votre contrat. Elles décrivent :
 - l'ensemble des garanties proposées,
 - les règles de fonctionnement de votre contrat,
 - nos droits et obligations réciproques.
- Des conditions particulières, qui définissent précisément l'animal assuré, la formule souscrite, la date d'effet, les délais de carence applicables ainsi que le montant de la cotisation.

Le contrat que vous venez de souscrire et les garanties qui s'y rapportent sont régis par le Code des Assurances.

2.2. LES CONDITIONS DE SOUSCRIPTION

Pour pouvoir bénéficier de notre offre d'assurance pour votre animal de compagnie, vous devez :

- avoir au moins 18 ans.
- résider en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Nouvelle Calédonie, Polynésie.

L'animal assuré doit être un chien ou un chat âgé de plus de 2 mois à la date de la souscription.

Pour être assuré en Formule Smart (Accident) ou Premium (Accident et Maladie), votre animal doit avoir moins de 8 ans à la souscription.

Il doit être identifié et enregistré conformément à la réglementation en vigueur. L'identification est réalisée par tatouage ou puce électronique.

L'enregistrement des animaux est effectué au fichier national I-CAD (Identification des Carnivores Domestiques) par délégation du ministère de l'Agriculture.

Le titulaire du contrat doit être le propriétaire indiqué sur la carte d'identification de l'animal ou un membre de la famille.

ATTENTION : Les chiens de catégorie 1 ou 2 (tels que définis par les articles L.211-11 et suivants du Code Rural et par l'arrêté du 27 avril 1999) ne sont pas assurables par le contrat.

2.3. L'ETENDUE TERRITORIALE

Ce contrat couvre votre animal suite à un accident et/ou à une maladie, survenus en France, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Nouvelle Calédonie, Polynésie et dans les pays de l'Union Européenne, en Andorre, à Monaco ainsi qu'au Royaume-Uni et en Suisse.

2.4. LES DELAIS DE CARENCE

Lors de la prise d'effet de votre contrat, vous êtes couvert, à compter de l'expiration du délai de carence de :

- 15 jours en cas d'accident.
- 45 jours en cas de maladie et de visite de suivi médical.
- 120 jours en cas d'intervention chirurgicale suite à maladie.

3. Pour quelles natures de sinistres êtes-vous garanti ?

Votre contrat a pour objet de prendre en charge le remboursement des frais de santé de votre animal assuré dans les conditions et limites définies ci-après.

Notre offre comporte deux formules.

La formule que vous avez choisie figure dans vos conditions particulières.

FORMULE	SMART	PREMIUM
Conditions de souscription		
Délai de carence à la souscription	15 jours en cas d'accident	15 jours en cas d'accident, 45 jours en cas de maladie et de suivi médical et 120 jours en cas d'intervention chirurgicale suite à maladie
Age de l'animal à la souscription	Plus de 2 mois	Entre 2 mois et 8 ans
Evénements garantis		
En cas d'accident	Oui	Oui

En cas de maladie	Non	Oui frais médicaux et chirurgicaux
En cas de décès suite à accident	Oui	Oui
Garanties		
Frais médicaux Honoraires du vétérinaire, soins, examens, (ex. radiologie...), analyses, pharmacie, homéopathie	Oui en cas d'accident	Oui en cas d'accident et de maladie
Frais chirurgicaux Honoraires du vétérinaire, examens (ex. radiologie...), analyses, anesthésie, pharmacie, ambulance animale uniquement en cas d'accident, hospitalisation en clinique vétérinaire	Oui en cas d'accident	
Frais de visite de suivi médical 1 consultation par année d'assurance	Non	Oui
1 injection vaccinale par an Jusqu'aux 2 ans de l'animal	Non	Oui
Frais d'euthanasie en cas d'accident	Oui	Oui
Frais d'inhumation en cas de décès accidentel	Oui	Oui
Assistance	Oui	Oui

3.1. LA FORMULE SMART

La Formule Smart permet d'assurer votre animal de compagnie s'il est victime :

- D'un accident tel que défini à l'article A, accident domestique ou sur la voie publique.
- D'une chute.
- D'une morsure.
- D'une ingestion de corps étrangers ou de produits toxiques.
- D'une piqûre d'insecte (sauf parasites).
- D'une brûlure nécessitant l'intervention d'un vétérinaire.

La Formule Smart permet de prendre en charge le remboursement des frais suivants :

- **Frais médicaux et chirurgicaux en cas d'accident :**

En cas d'accident, nous prenons en charge le remboursement de tous les frais suivants qui en découlent :

- Honoraires du vétérinaire (consultation).
- Honoraires et frais liés à l'intervention chirurgicale.
- Frais d'analyses et d'examens complémentaires (radiologiques).

Le contrat d'assurance est assuré par GROUPAMA PJ, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 776 775, placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
 Siège social : 8 - 10, rue d'Astorg - 75008 PARIS
 Le contrat est distribué par COVERSEAS, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 993 355 486, dont le siège social est situé 6 rue d'Armaillé, 75017 PARIS, exerçant une activité de courtier en assurances -ORIAS 26000597

- Soins pratiqués et médicaments prescrits par le vétérinaire.
- Frais d'hospitalisation en clinique vétérinaire justifiés par l'état de santé de l'animal.
- Frais de transport en ambulance animalière à la clinique la plus proche du domicile du souscripteur ou les frais de déplacements du vétérinaire, sous réserve que l'état de l'animal nécessite de tels déplacements.
- **Frais en cas de décès suite à accident :**
En cas d'accident garanti de votre animal, nous prenons en charge les frais d'euthanasie dans la limite de 100 €. Nous vous dédommageons sur présentation d'un certificat vétérinaire précisant la date et la cause de l'accident.

En cas de décès de votre animal suite à un accident garanti, nous prenons en charge les frais d'inhumation / incinération dans la limite de 100 €. Nous vous dédommageons sur présentation d'un certificat vétérinaire précisant la date et la cause du décès de l'animal assuré.
- **Assistance :**
En cas d'hospitalisation de plus d'une journée ou de décès du souscripteur **survenant au minimum 15 jours après la souscription du contrat**, nous prenons en charge, sur justificatifs, les frais de transport d'un proche vers le domicile ou la garde de l'animal dans un refuge, pension ou chenil dans la limite de 200 € par année d'assurance.

L'organisation du voyage du proche, la recherche et la réservation du refuge, de la pension ou du chenil ne sont pas couverts.

ATTENTION : Cette formule ne couvre jamais les frais, soins ou décès liés à une maladie, même si l'origine de la maladie est accidentelle (par exemple : arthrose).

3.2. LA FORMULE PREMIUM

La Formule Premium, comprend les garanties de la Formule Smart ainsi que le remboursement des frais suivants :

- **Frais chirurgicaux du jour de l'intervention en cas de maladie :**
La Formule Premium permet de prendre en charge le remboursement des frais chirurgicaux, **uniquement du jour de l'intervention chirurgicale**, suite à une maladie survenue après le délai de carence du contrat mentionné dans vos conditions particulières.
- **Frais de stérilisation, castration ou césarienne dans les conditions suivantes :**
Une participation aux frais de stérilisation des femelles et castration des mâles est accordée, sur la **base du taux de remboursement de 70 %, et dans la limite d'un plafond de 150 €**, lorsqu'une affection met gravement en péril la vie de l'animal ; c'est-à-dire dans les cas suivants : diabète sucré, tumeur des glandes anales, métrites, pyomètres, traumatismes suite à une mise-bas, tumeurs de l'utérus, du vagin, des ovaires, ou des mamelles, maladies de la prostate, traumatismes et tumeurs des testicules (sauf en cas d'ectopie).

Cette participation ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de 180 jours à compter de la date de prise d'effet du contrat et sous réserve qu'une indemnité pour césarienne n'ait pas déjà été allouée.

Une participation aux frais de césarienne est accordée, une fois dans la vie de l'animal femelle et après une période d'attente de 180 jours à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans la limite d'un plafond de 150 €. Attention, pour les chiennes de types bull-dog, bouledogue français et boston terrier, aucun frais de césarienne ne sera pris en charge.
- **Frais de consultation pour la visite de suivi médical de l'animal :**
Cette formule offre la prise en charge d'une consultation vétérinaire limitée à 30 € par année d'assurance.
- **Frais de vaccin :**
Cette formule offre également la prise en charge d'une seule injection vaccinale par année d'assurance **jusqu'aux 2 ans de l'animal**.
- **Frais médicaux et chirurgicaux en cas de maladie :**
La Formule Premium permet de prendre en charge le remboursement des frais médicaux et chirurgicaux suite à une maladie survenue après le délai de carence mentionné dans vos conditions particulières

4. Quels sont les plafonds de garantie ?

Le remboursement s'effectue à concurrence du montant des frais de santé réellement engagés dans la limite de **2 000 € TTC par année d'assurance** sans pouvoir dépasser **1 600 € TTC** pour les frais de soins et **400 € TTC** pour les médicaments.

5. Les exclusions générales

Nous ne prenons jamais en charge :

- Tout acte ou toute intervention réalisée par un vétérinaire non inscrit à l'Ordre des Vétérinaires.
- Les maladies, accidents ou malformations constatés ou survenus avant la souscription ou pendant les délais de carence mentionnés dans vos conditions particulières ainsi que leurs suites et leurs conséquences.
- Les frais exposés par les maladies qui auraient pu être évitées si les vaccins préventifs avaient été faits (sauf si la preuve des vaccinations est apportée par le carnet de santé de l'animal assuré) :
 - pour le chat : rage, typhus, coryza, leucose,
 - pour le chien : rage, maladie de Carré, hépatite de Rubarth, leptospirose, parvovirose.
- Les dommages corporels et matériels causés par l'animal à un tiers.
- Les frais médicaux liés à une maladie, sauf en cas de souscription de la Formule Premium.
- Tout produit qui n'est pas un médicament ayant une Autorisation de Mise sur le Marché et qui n'a pas fait l'objet d'une prescription vétérinaire (par exemple : produits d'hygiène, produits nutritionnels, aliments spécifiques), ainsi que les médicaments prescrits sans rapport avec la pathologie déclarée.
- Les dépenses alimentaires, y compris les aliments à valeur diététique, et les compléments alimentaires.
- Les aliments médicamenteux, les produits de phytothérapie et d'aromathérapie sauf les médicaments homéopathiques.
- Les frais d'ostéopathie, d'acupuncture, de balnéothérapie, d'hydrothérapie ou de remise en forme et de traitement à base d'implants d'or.
- Les frais d'enlèvement et d'autopsie suite au décès de l'animal.
- Les frais d'euthanasie et d'inhumation ou d'incinération suite à une maladie.
- Les vaccins et consultations de vaccination, les rappels en Formule Smart ainsi que les vaccins, consultations de vaccination et les rappels au-delà des deux premières années de l'animal en Formule Premium.
- Les troubles du comportement : consultations ou évaluations comportementales et médicaments.
- Les détartrages et les soins dentaires à titre préventif.
- Les produits antipuces, anti-tiques et vermifuges.
- Les conséquences de mauvais traitements, abandons, manque de nourriture et de soins imputables au souscripteur ou aux personnes vivant sous le même toit.
- Les dommages subis par l'animal assuré et occasionné par un animal vivant sous le même toit.
- Toute intervention chirurgicale à caractère esthétique (par exemple : coupe de queue, coupe d'oreilles ou coupe de griffes, ablation des ergots) ou destinée à atténuer ou à supprimer des défauts.
- Les accidents qui arrivent à l'animal assuré qui est confié à des tiers pour une durée supérieure à 1 mois.
- Les prothèses de toute nature (exemples : prothèses dentaires, articulaires, oculaires dont les lentilles...), sauf les prothèses orthopédiques en cas d'accident.
- Les frais de tatouage ou d'identification électronique.
- Toutes les conséquences résultant de la participation de l'animal assuré à :
 - une activité de chasse,
 - des manifestations et démonstrations publiques (zoo, spectacles),
 - l'exercice d'une activité professionnelle,
 - des séances de dressage, courses, concours, compétitions ainsi que leur entraînement ou préparation (exemples : le travail à l'eau, les courses de lévriers et de chiens de traîneaux, les épreuves de déterrage, le Field Trial, le Ring, les Règlements de Concours Internationaux, Mondio-Ring, les épreuves de Kart et de Cross-canin...),
 - des combats organisés.
- Le décès de l'animal provoqué intentionnellement, sauf si un vétérinaire estime que son état l'exige en raison de la maladie dont il est atteint ou de l'accident dont il est victime.

- L'interruption volontaire de gestation, de diagnostic et de suivi des gestations, suivi et induction des chaleurs, insémination artificielle, congélation de semences et les frais consécutifs aux saillies.
- Les contraceptions et stérilisations de convenance des femelles (ovariectomie, ovario-hystérectomie et hystérectomie) et castration des mâles ainsi que les césariennes sauf dans les cas spécifiques et les conditions prévues en Formule Premium.
- Les affections suivantes : distichiasis, entropion, ectropion, glande Harder (ou nictitante), ectopie testiculaire (cryptorchidie et monorchidie), affections congénitales du palais et des narines, dysplasie de la hanche et dysplasie du coude (non-union du processus anconé, fragmentation du processus coronoïdes de l'ulna, ostéochondrose et ostéochondrite disséquante du coude, incongruence articulaire), ostéochondrose et ostéochondrite de l'épaule, (sub-) luxation des rotules des chiens de petite taille, anomalie de dentition et enlèvement des dents de lait, hernie ombilicale.
- Les dépistages et les consultations en l'absence de symptômes (par exemple : leishmaniose, FeLV/FIV, tares oculaires, dysplasies, bilan de santé, passeport, certificat de bonne santé).
- Les visites chiens-mordeurs.

6. Quelles sont les formalités à accomplir pour déclarer un sinistre ?

Si vous souhaitez bénéficier de l'ensemble de nos prestations, tout sinistre susceptible de mettre en jeu la garantie doit être déclaré, par écrit, à votre Courtier ou à :

GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE
TSA 41234 – 92919 LA DÉFENSE CEDEX
Ou par mail à : chienchat@protectionjuridique.fr

ATTENTION : Sauf cas fortuit ou force majeure, toute déclaration de sinistre doit être transmise au plus tard dans les **TRENTE JOURS** ouvrés à compter de la date à laquelle vous en avez eu connaissance ou à compter du refus opposé à une réclamation dont vous êtes l'auteur ou le destinataire, sous peine de déchéance de la garantie, si nous établissons que ce retard nous a causé un préjudice, conformément à l'article L 113-2 du Code des Assurances.

Dans le cadre de cette déclaration, vous devez indiquer le numéro de votre contrat et également nous communiquer dans les meilleurs délais, tous renseignements, documents et justificatifs nécessaires à la prise en charge de votre sinistre.

ATTENTION : En cas de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre ou d'exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée, ne correspondant pas à la réalité, usage de fausse facture, facture de complaisance, invocation de fausses blessures ou de fausses maladies de votre animal), l'assuré perdra tout droit à indemnisation.

Les obligations en cas de sinistre :

- Pièces obligatoires à joindre à la déclaration du sinistre occasionnant des frais vétérinaires consécutifs à un accident :
 - la déclaration des circonstances de l'accident et en cas de tiers mis en cause, les coordonnées de celui-ci et éventuellement celles de son assureur,
 - la feuille de soins complétée, signée et tamponnée par le vétérinaire,
 - les factures nominatives et acquittées (frais vétérinaires, laboratoire et pharmacie), T les ordonnances du vétérinaire (prescription des analyses et des médicaments).
 - En cas de décès de l'animal assuré suite à un accident : le certificat de décès établi par le vétérinaire mentionnant la cause et la date du décès ainsi que le nom et le numéro de tatouage ou de puce électronique de l'animal.
- Pièces obligatoires à joindre à la déclaration du sinistre occasionnant des frais vétérinaires consécutifs à une maladie :
 - la feuille de soins complétée, signée et tamponnée par le vétérinaire,
 - les factures nominatives et acquittées (frais vétérinaires, laboratoire et pharmacie),
 - les ordonnances du vétérinaire (prescription des analyses et des médicaments).
- Pièces obligatoires à joindre en cas de décès accidentel de l'animal assuré sans frais de soins :

Le contrat d'assurance est assuré par GROUPAMA PJ, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 776 775, placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Siège social : 8 - 10, rue d'Astorg - 75008 PARIS
Le contrat est distribué par COVERSEAS, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 993 355 486, dont le siège social est situé 6 rue d'Armaillé, 75017 PARIS, exerçant une activité de courtier en assurances -ORIAS 26000597

- la déclaration des circonstances de l'accident,
- le certificat de décès établi par le vétérinaire mentionnant la cause et la date du décès ainsi que le nom et le numéro de tatouage ou de puce électronique de l'animal.

● Pièces obligatoires à joindre en cas d'assistance ou de frais de garde de l'animal assuré :

- la facture acquittée du refuge, pension ou chenil (avec les dates d'arrivée et de départ),
- le bulletin d'hospitalisation du souscripteur indiquant le nombre de jours et les dates d'entrée et de sortie de l'établissement,
- les justificatifs des frais de déplacement du proche vers le domicile.

Dans le cadre du traitement de votre sinistre, nous pouvons être amenés à contacter le vétérinaire ou à vous demander des pièces complémentaires (radiographies, compte-rendu, résultats d'analyses, historique médical...).

7. Vie du contrat

7.1. PRISE D'EFFET ET DUREE DU CONTRAT

Le contrat prend effet pour une durée minimale d'un an – à la date figurant dans les conditions particulières et à l'expiration des délais de carence prévus par votre contrat, sous réserve du paiement de la cotisation.

Il se renouvelle par tacite reconduction année après année, sauf résiliation conformément à l'article 7.2 des présentes Dispositions Générales.

7.2. RÉSILIATION

Le contrat peut être résilié dans les cas et conditions prévus au Code des Assurances et notamment :

- **Par Vous ou par Nous**
 - À la fin de chaque période annuelle d'assurance, sous préavis de deux mois au moins (art. L113-12 du Code des Assurances).
 - En cas de modification ou de cessation du risque (art. L113-16 du Code des Assurances).
- **Par Vous**
 - Dans le cas prévu à l'article 7.4 (« Adaptation et révision de la cotisation »).
 - À tout moment à l'expiration d'un délai d'un (1) an à compter de la date de souscription, la résiliation prend effet à la date de réception de votre demande.
- **Par Nous**
 - En cas de non-paiement des cotisations (art. L 113-3 du Code des Assurances).
 - Après sinistre, c'est à dire après déclaration d'un sinistre (art. R 113-10 du Code des Assurances). Dans ce cas, vous avez la possibilité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la résiliation, de résilier les autres contrats que vous pourriez avoir souscrits auprès de nous.
- **De plein droit**
 - En cas de retrait de l'agrément administratif (art. L 326-12 du Code des Assurances).

Forme de la résiliation :

Lorsque vous avez la faculté de résilier le contrat, vous pouvez le faire à votre choix, soit par lettre ou tout autre support durable ; soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social de **GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE** à l'adresse postale TSA 41234 - 92919 La Défense Cedex ou de votre Courtier ; soit par acte extrajudiciaire ; soit par le même mode de communication que celui utilisé pour la conclusion du contrat (art. L 113-14 du Code des Assurances). La résiliation par nous doit vous être notifiée par lettre recommandée.

7.3. PAIEMENT DE LA COTISATION

Le montant de la cotisation TTC ainsi que ses modalités de paiement figurent sur les conditions particulières de votre contrat. La cotisation est payable chaque année, à la date d'échéance. A défaut de paiement dans les dix jours de son échéance, d'une

Le contrat d'assurance est assuré par GROUPAMA PJ, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 776 775, placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Siège social : 8 - 10, rue d'Astorg - 75008 PARIS

Le contrat est distribué par COVERSEAS, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 993 355 486, dont le siège social est situé 6 rue d'Armaillé, 75017 PARIS, exerçant une activité de courtier en assurances -ORIAS 26000597

cotisation ou d'une fraction de cotisation due, nous pouvons indépendamment de notre droit de poursuivre l'exécution du contrat en justice - suspendre la garantie à l'expiration d'un délai de trente jours suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée que nous vous adressons. Nous avons le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours précité.

7.4. ADAPTATION ET RÉVISION DE LA COTISATION

À chaque échéance annuelle, la cotisation sera modifiée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction publié par la Fédération Française du Bâtiment.

Cette modification sera proportionnelle à la variation de la valeur de cet indice comprise entre la date de souscription et la date d'échéance.

Le montant du nouveau tarif sera notifié dans les formes habituelles.

Lorsque la nouvelle cotisation emporte une majoration indépendamment de l'évolution de la cotisation résultant de la variation de l'indice, vous avez la faculté de résilier le contrat dans le mois suivant la date à laquelle vous aurez eu connaissance de la majoration, selon les modalités prévues au paragraphe 7.2 "Forme de la résiliation". La résiliation prend effet à l'expiration du délai d'un mois à dater de la demande (le cachet de la poste ou le récépissé de la déclaration faisant foi de la date). Vous demeurerez redevable à notre égard d'une portion de cotisation calculée sur les bases du tarif précédent, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date de résiliation.

Article 8 – Quelles sont les autres clauses applicables ?

8.1 - SUBROGATION

Dès lors que nous exposons des frais externes, nous sommes susceptibles de récupérer une partie ou la totalité des sommes que nous avons déboursées pour votre compte.

Nous sommes subrogés dans les conditions prévues à l'article L.121-12 du Code des Assurances, dans les droits et actions que vous possédez contre les tiers, en remboursement des sommes qui vous sont allouées notamment au titre des dépens et du montant obtenu au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou de l'article L.761-1 du Code de la Justice Administrative.

Si des frais et honoraires sont restés à votre charge et sous réserve que vous puissiez les justifier, nous nous engageons à ce que vous soyez désintéressé en priorité sur les sommes allouées, le solde, le cas échéant, nous revenant, dans la limite des sommes que nous avons engagées.

8.2 - PRESCRIPTION

En application de l'article L 114-1 du Code des Assurances, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
- en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, ce délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Ce délai de prescription peut être interrompu, conformément à l'article L 114-2 du Code des Assurances, par une des causes ordinaires d'interruption suivantes :

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ;
- une demande en justice, même en référé, jusqu'à extinction de l'instance. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ;
- une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244 du Code civil).

Il est rappelé que :

Le contrat d'assurance est assuré par GROUPAMA PJ, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 776 775, placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Siège social : 8 - 10, rue d'Astorg - 75008 PARIS

Le contrat est distribué par COVERSEAS, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 993 355 486, dont le siège social est situé 6 rue d'Armaillé, 75017 PARIS, exerçant une activité de courtier en assurances -ORIAS 26000597

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil).

L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil).

Le délai de prescription peut être interrompu également par :

- la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre ;
- l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception (adressés par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par l'Assuré à l'Assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité).

8.3 - PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Des données à caractère personnel sont recueillies à différentes étapes de nos activités commerciales ou d'assurance concernant les assurés ou les personnes parties ou intéressées aux contrats. Ces données sont traitées dans le respect des réglementations, et notamment des droits des personnes.

Vos droits sur les données personnelles :

Vous disposez de droits sur vos données que vous pouvez exercer facilement :

- droit de prendre connaissance des informations dont nous disposons et de demander à les compléter ou les corriger (droits d'accès et de rectification).
- droit de demander l'effacement de vos données ou d'en limiter l'utilisation (droits de suppression des données ou de limitation).
- droit de vous opposer à l'utilisation de vos données, notamment concernant la prospection commerciale (droit d'opposition).
- droit de récupérer les données que vous nous avez personnellement fournies pour l'exécution de votre contrat ou pour lesquelles vous avez donné votre accord (droit à la portabilité des données).
- droit de définir des directives relatives à la conservation, l'effacement et la communication de vos données après votre décès.

Vous pouvez exercer ces droits via notre site Groupama-pj.fr (rubrique « Données personnelles »), par courrier postal aux coordonnées précisées sur vos documents contractuels, ou par mail à : contactdrpo@protectionjuridique.fr.

Notre Politique de Protection des Données, la description détaillée des traitements mis en œuvre et les modalités d'exercice de vos droits sont actualisés régulièrement et accessibles sur notre site internet Groupama-pj.fr.

Toute demande concernant vos données personnelles peut aussi être adressée au Délégué à la Protection des Données à contactdpo@groupama.com. La réponse vous sera apportée dans un délai maximum de 30 jours.

Vous pouvez également déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) si vous estimez que nous avons manqué à nos obligations concernant vos données.

Pourquoi collectons-nous des données personnelles ?

Les données recueillies à différentes étapes de la souscription ou de la gestion des contrats d'assurance sont nécessaires aux objectifs suivants :

- **Passation, gestion, exécution des contrats d'assurance.**

Les données recueillies pour la passation, la gestion et l'exécution des contrats, vous concernant ou concernant les personnes parties, intéressées ou intervenant au contrat, ont pour objectifs :

- L'étude des besoins en assurance afin de proposer des contrats adaptés à chaque situation
- L'examen, l'acceptation, le contrôle et la surveillance du risque
- La gestion des contrats (de la phase précontractuelle à la résiliation du contrat), et l'exécution des garanties du contrat
- La gestion des clients
- L'exercice des recours, et la gestion des réclamations et des contentieux
- L'élaboration des statistiques et études actuarielles

Le contrat d'assurance est assuré par GROUPAMA PJ, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 776 775, placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Siège social : 8 - 10, rue d'Astorg - 75008 PARIS

Le contrat est distribué par COVERSEAS, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 993 355 486, dont le siège social est situé 6 rue d'Armaillé, 75017 PARIS, exerçant une activité de courtier en assurances -ORIAS 26000597

- La mise en place d'actions de prévention
- Le respect d'obligations légale ou réglementaire
- La conduite d'activités de recherche et développement dans le cadre de la vie du contrat

Des données de santé sont susceptibles d'être traitées dès lors qu'elles sont nécessaires à la passation, la gestion ou l'exécution des contrats d'assurance. Ces informations sont traitées dans le respect de la confidentialité médicale et avec votre accord. En cas de conclusion d'un contrat, les données sont conservées pour la durée du contrat ou des sinistres, et jusqu'à expiration des délais légaux de prescription.

En l'absence de conclusion d'un contrat (données prospects) :

- les données de santé sont conservées 5 ans maximum à des fins probatoires ;
- les autres données pourront être conservées 3 ans maximum.

- **Lutte contre la fraude à l'assurance**

L'Assureur, qui a pour obligation de protéger la mutualité des assurés et éviter la prise en charge de demandes injustifiées, a un intérêt légitime à lutter contre les fraudes.

Des données personnelles (y compris des données de santé) pourront donc être utilisées pour prévenir, détecter et gérer les fraudes quel qu'en soit l'auteur. Ces dispositifs de lutte contre la fraude peuvent conduire à l'inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. L'Agence pour la Lutte contre la Fraude à l'Assurance (ALFA) peut être destinataire de données à cette fin. Les droits sur ces données peuvent être exercés à tout moment par courrier à ALFA, 1, rue Jules Lefebvre – 75431 Paris Cedex 09.

Les données traitées pour la lutte contre la fraude sont conservées 5 ans maximum à compter de la clôture du dossier de fraude. En cas de procédure judiciaire, les données seront conservées jusqu'à la fin de la procédure, et expiration des prescriptions applicables. Les personnes inscrites sur une liste de fraudeurs présumés, seront désinscrites passé le délai de 5 ans à compter de l'inscription sur cette liste.

- **Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme**

Pour répondre à ses obligations légales, l'Assureur met en œuvre des dispositifs de surveillance destinés à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et permettre l'application de sanctions financières.

Les données utilisées à cette fin sont conservées 5 ans à compter de clôture du compte ou de la fin de la relation avec l'Assureur. Celles relatives aux opérations réalisées par les personnes sont conservées 5 ans à compter de leur exécution y compris en cas de clôture du compte ou de fin de la relation avec l'Assureur. TRACFIN peut être destinataire d'informations à cette fin. Conformément au Code monétaire et financier, le droit d'accès à ces données s'exerce auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (voir cnil.fr).

- **Satisfaction/Qualité de services :**

Dans notre intérêt et celui de nos clients, nous mesurons et cherchons à améliorer continuellement la qualité de nos services et de nos offres.

Dans ce cadre, des enquêtes de satisfaction peuvent être réalisées et nos échanges (courriers, e-mails ou téléphoniques) peuvent être enregistrés et analysés. Les enregistrements téléphoniques sont conservés pour une durée maximale de 2 mois et les éléments nécessaires à l'amélioration de notre qualité de services sont conservés pour une durée maximale de 3 ans.

- **Enregistrements téléphoniques :**

Dans le cadre de nos relations, vous pouvez être amené à nous téléphoner. Nous vous informons que ces appels téléphoniques peuvent être enregistrés afin de s'assurer de la bonne exécution de nos prestations à votre égard et plus généralement à faire progresser la qualité de service. Ces enregistrements sont destinés aux seuls services en charge de votre appel. Si vous avez été enregistré et que vous souhaitez écouter l'enregistrement d'un entretien, vous pouvez en faire la demande selon les modalités décrites ci-dessus.

- **Recueil et traitement de données de santé**

Vous acceptez expressément le recueil et le traitement des données concernant votre santé, nécessaires à la gestion de vos garanties, ces données sont traitées dans le respect des règles de confidentialité médicale. Elles sont exclusivement destinées aux personnes internes ou externes habilitées spécifiquement (notamment nos experts médicaux). Ces informations peuvent également être utilisées au titre de la lutte contre la fraude par des personnes habilitées.

Transferts d'informations hors de l'Union Européenne :

Les données personnelles sont traitées au sein de l'Union Européenne. Toutefois, des données peuvent faire l'objet de transferts vers des pays hors Union Européenne, dans le respect des règles de protection des données et encadrées par des garanties appropriées (ex : clauses contractuelles types de la commission européenne, pays présentant un niveau de protection des données reconnu comme adéquat...).

Ces transferts peuvent être effectués pour l'exécution des contrats, la lutte contre la fraude, le respect d'obligations légales ou réglementaires, la gestion d'actions ou contentieux permettant notamment à l'Assureur d'assurer la constatation, l'exercice ou la défense de ses droits en justice ou pour les besoins de la défense des personnes concernées.

À qui sont communiquées ces informations ?

Les données à caractère personnel traitées sont destinées, dans la limite de leurs attributions :

- aux services de l'Assureur en charge de la gestion des contrats.
- aux services de l'Assureur ou du Groupe Groupama en charge de la lutte contre la fraude ou de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de l'audit et du contrôle.
- ces informations peuvent également être communiquées, dès lors que cela est nécessaire, à nos réassureurs, intermédiaires, partenaires, et sous-traitants, ainsi qu'aux organismes susceptibles d'intervenir dans l'activité d'assurance, tels les organismes publics ou autorités de tutelles, ou les organismes professionnels (dont ALFA à des fins de lutte contre la fraude et TRACFIN pour la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme).
- les informations relatives à votre santé sont exclusivement destinées à nos médecins-conseils ou à des personnes internes ou externes habilitées spécifiquement (notamment nos experts médicaux).

8.4 - RÉCLAMATION

Une réclamation est l'expression orale ou écrite d'un mécontentement envers un professionnel. Une demande de service ou de prestation, d'information ou d'avis n'est pas une réclamation.

Pour toute réclamation, vous pouvez vous adresser à votre interlocuteur habituel ou à l'Assureur :

GROUPAMA PROTECTION JURIDIQUE

« Service Qualité »

TSA 41234 - 92919 LA DÉFENSE CEDEX

S'il n'est pas donné satisfaction à votre réclamation orale, nous vous invitons à nous écrire.

En cas de réclamation écrite, nous accuserons réception de celle-ci dans un délai maximum de dix jours ouvrables à partir de sa date d'envoi. Notre réponse doit vous être apportée par écrit dans les deux mois au plus tard à compter de l'envoi de cette réclamation.

Si cette réponse ne vous satisfait pas, ou si aucune réponse ne vous a été apportée à l'issue de ces deux mois, vous disposez du droit de saisir la Médiation de l'Assurance sur le site www.mediation-assurance.org ou par courrier (Médiation de l'Assurance TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09), sans préjudice du droit de saisir la justice.

8.5 - ORGANISME DE CONTRÔLE

Nos activités sont soumises au contrôle de l'**Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09.**

Article 9 – Loi applicable

La loi applicable au présent contrat est la loi française.



Le contrat d'assurance est assuré par GROUPAMA PJ, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 321 776 775, placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Siège social : 8 - 10, rue d'Astorg - 75008 PARIS

Le contrat est distribué par COVERSEAS, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 993 355 486, dont le siège social est situé 6 rue d'Armaillé, 75017 PARIS, exerçant une activité de courtier en assurances -ORIAS 26000597